

1502780-61.2022.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: EWERTON MEIRELIS GONCALVES
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/12/2022
...

Apelação criminal. Roubo. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca-SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502780-61.2022.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502780-61.2022.8.26.0196
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 25766825 - DEL.SEC.FRANCA
PLANTÃO, 2172332/2022 - DEL.POL.RIBEIRAO CORRENTE
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JULIO CESAR FERREIRA CANDIDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EWERTON MEIRELIS GONCALVES

Vistos

JÚLIO CÉSAR FERREIRA CÂNDIDO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na sanção do artigo 14, caput da Lei 10.826/03, porque, no dia 26 de junho de 2022, às 20h10, na Rua Prudente de Moraes, nº1134, na cidade de Ribeirão Corrente, nesta comarca, portava arma de fogo de uso permitido, a saber, uma pistola, marca Taurus, modelo PT917C, com número de série ACK346077, municiada com 16 (dezesseis) projeteis intactos e acompanhada de carregador metálico tipo cofre, com capacidade para 17 cartuchos, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O pedido foi instruído com inquérito policial e auto de prisão em flagrante (fls. 1usque 31).

O réu foi posto em liberdade após o pagamento da fiança (fls. 1; 26).

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2022 (fls. 97).

Citado, o acusado ofertou resposta à acusação (fls. 109/116).

Durante a instrução, foram inquiridas quatro testemunhas e interrogado o réu.

Superada a fase do artigo 402 do CPP, as partes apresentaram suas alegações finais.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, entendendo terem restado efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Destacou os maus antecedentes do acusado. Requereu que a pena base seja fixada em patamar superior ao mínimo legal e que o regime inicial para cumprimento de pena seja o aberto. Ratificou quanto à perda da arma de fogo no presente caso, eis que estava sendo utilizada com desvio de finalidade da sua propriedade e, também feriu a regulamentação.

A defesa, a seu turno, postulou pela absolvição do acusado face à atipicidade da conduta. Discorreu que a arma estava em sua posse com autorização e de acordo com determinação legal, bem como a arma foi comprada de forma lícita.

É o breve relatório.

Decido.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.1), auto de exibição e apreensão (fls. 10), boletim de ocorrência (fls.11/12), certificado de registro (fls. 14/19; 75/76), exame clínico (fls. 20/21), termo de exibição de fiança (fls. 22/23), laudo pericial (fls. 58/64; 81/87), certificado do registro da arma (fls. 77/78), guia de tráfego especial (fls. 79), bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou efetivamente demonstrada. Senão, vejamos:

Maikon Barbosa, policial militar, disse que estava em fiscalização de trânsito e abordaram o veículo do réu. A documentação estava correta, mas indagado o condutor ele respondeu que tinha uma arma de fogo sob o banco. Eles saíram do carro e não havia nada de irregular em suas vestes. No carro havia uma arma de fogo, marca Taurus, com 16 projéteis intactos. Ele disse que tinha vindo a Franca para comprar peças de carros. Havia uma divergência entre o local de endereço declarado e aquele no registro da arma. Havia bebida alcoólica na porta do carro, mas ele negou haver ingerido. Mesmo assim se negou a se submeter ao teste alcoólico. Todavia, ele apresentava sinais de embriaguez e assim foi encaminhado.

Em idêntico sentido o depoimento de Elias Barbosa, também policial militar.

A par de os depoimentos terem sido claros e congruentes, a jurisprudência dos tribunais superiores há muito consolidou o entendimento de que a palavra dos policiais militares tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu - em virtude, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal - portanto, não sendo esse o caso dos autos, de rigor sua consideração.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Apelação criminal. Roubo. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o

testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação 0001686-74.2017.8.26.0602; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018)

As testemunhas arroladas pela defesa nada souberam dizer sobre o caso.

Por fim, o acusado Júlio César Ferreira Candido, interrogado em juízo, disse que saiu de casa para conhecer um clube de tiro em Franca. Mas o local estava fechado. Passou na casa de um amigo na volta e pegou um farol de carro que lhe foi doado. Foi abordado na cidade de Ribeirão Corrente-SP. Eles perguntaram se havia algo ilícito no carro e respondeu que havia uma arma de fogo. Apresentou a arma e a documentação. Respondeu que foi no clube de tiro e na casa do amigo. Havia tomado uma cerveja antes do almoço. Não se submeteu ao teste do etilômetro porque houve muita pressão dos policiais. Acabou passando pelo perito médico momentos depois. Ao tempo dos fatos já havia alterado seu endereço no registro competente.

Verifica-se que afirmação do réu de que iria a um clube de tiros mostrou-se escapista e infundada, não encontrando respaldo em nenhuma das provas constantes nos autos. Ora, o réu foi abordado pelos policiais em um domingo (dia 26 de junho de 2022), às 20h10, na cidade de Ribeirão Corrente. Portanto, restou evidente que, no momento da abordagem, o réu não estava em direção ou retornando de um clube de tiros. O réu sequer apontou qual clube de tiros iria conhecer.

Cabe ressaltar que, se uma pessoa sai de sua residência rumo à um clube de tiros, destinado a prática esportiva, no mínimo deve saber o endereço e os horários de funcionamento. Assim, a versão do réu de que o local estava fechado e, por isso, parou na casa de um amigo, mostrou-se totalmente escapista, tendo o claro intuito de se livrar das sanções penais.

Com efeito, o documento de fls. 77/78 demonstra que a arma apreendida está devidamente registrada em nome do réu, bem como que ele possui autorização válida para transporte (fls. 79). Entretanto, o porte de arma somente é autorizado para o transporte do local de origem para o local de treinamento ou desporto, o que não restou comprovado no caso dos autos, já que não há qualquer início de prova de que o acusado dirigiu-se ou estava dirigindo-se para um centro de treinamento. Destaca-se que o ônus da prova de seu destino era do acusado, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, e ele não se desincumbiu.

A Portaria nº 28 do COLOG (Comando Logístico do Exército Brasileiro), de 14 de março de 2017, dispõe, em seu art. 135-A. "Fica autorizado o transporte de uma arma de porte, do acervo de tiro desportivo, municiada, nos deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e/ou treinamento".

No caso dos autos, como visto, o transporte da arma municiada não ocorreu nos estritos termos autorizados pela lei.

Ademais, há que se considerar que a Lei nº 10.826/03 proibiu, de forma geral, o porte de arma de fogo, excepcionando o caso dos atiradores desportivos, de acordo com o regulamento. Nesse passo, o decreto regulamentar a que se refere expressamente a lei não é possível extrair autorização para o transporte de arma municiada pelo referido grupo, já que tal norma nada dispôs nesse sentido. Assim, há de prevalecer a regra geral, que veda o porte de arma municiada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03) - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (CRIME DO ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03) -- Impossibilidade. Registro e guia de tráfego para fins esportivos que não autorizavam o porte ou transporte de arma de fogo fora do trajeto permitido, municiada e junto ao corpo. Crime de perigo abstrato, sendo prescindível que a conduta do agente resulte na produção de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a segurança coletiva. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - FIXAÇÃO DE 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS - Excesso caracterizado. Princípio da proporcionalidade. Redução que se impõe. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501241-08.2019.8.26.0603; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022) (grifamos)

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ARTS. 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CP). APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ILÍCITOS. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM DEMONSTRADAS POR DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE AGENTES POLICIAIS, INFIRMANDO-SE A NARRATIVA ESCUSATÓRIA DO ACUSADO - RÉU QUE CONDUZIA VEÍCULO PORTANDO ARMA MUNICIADA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, ADQUIRINDO AINDA E TRANSPORTANDO MUNIÇÕES IRREGULARMENTE - DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE AUTORIZAVA APENAS O PORTE OU O TRANSPORTE DE ARMA E MUNIÇÃO RESPECTIVA PARA TREINAMENTOS E COMPETIÇÕES DE TIRO DESPORTIVO, TÃO SOMENTE DO LOCAL DE ORIGEM PARA OS ESTANDES DE TIRO - PRECEDENTES - RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS INADMISSÍVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA, OBSERVADA TODAVIA A INCIDÊNCIA DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA PARA RECONHECER A PRÁTICA DE CRIME ÚNICO - DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO, ESTIPULADA A PENA BASE NO MÍNIMO E FIXANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, NÃO SE ADMITINDO O DEFERIMENTO DE BENESSES - RECURSO DESPROVIDO, REDUZIDA A PENA EX OFFICIO. (TJSP; Apelação Criminal 0001883-67.2018.8.26.0481; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022)

Cabe ressaltar que a tipicidade da conduta do réu é manifesta, já que ele descumpriu a finalidade imposta pela Autorização para Tráfego de Produtos Controlados (fls. 79) e portava, ilegalmente, arma de fogo municiada.

Assim, ante as provas robustas acerca da ocorrência do delito, a procedência da pretensão punitiva quanto ao crime previsto artigo 14, caput da Lei 10.826/03 é medida de rigor.

Com efeito, em observância ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, inc. XLVI da Constituição Federal e ao sistema trifásico de Nelson Hungria, previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da individualização, a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do próprio crime. Em relação aos antecedentes, consta em desfavor do acusado outras condenações (fls. 48/51). Nada foi colhido quanto à conduta social e personalidade do agente. Quanto aos motivos dos crimes, são ínsitos ao tipo penal. No que se refere às circunstâncias dos crimes, este tem um grau de reprovabilidade comum. Em relação às consequências dos crimes, nada há que enseje a majoração da pena nessa fase. Quanto ao comportamento da vítima, trata-se de crime com sujeito passivo indeterminado, representado pela coletividade. Assim, em razão dos maus antecedentes, fixo-lhe pena em 1/6 acima do patamar mínimo, de acordo com o previsto pelo art. 14 do Estatuto do Desarmamento, resultando em 2 (dois) anos e 4(quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

Posto isso, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno JÚLIO CÉSAR FERREIRA CÂNDIDO por infração à norma do art. 14 da Lei 10.826/03 ao cumprimento de 2 (dois) anos e 4(quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, ante a quantidade da pena aplicada.

Em virtude dos maus antecedentes do acusado, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III do CP. Incabível também o sursis.

Por não estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, em face da quantidade da pena aplicada, e considerando a espécie de crime praticado, permito-lhe eventual apelo em liberdade.

Oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), para que conste de folha de antecedentes a condenação.

No mais, indefiro o pedido de restituição da arma apreendida, eis que, comprovado o porte ilegal da arma de fogo e munições, e, de acordo com o art. 25 do Estatuto do Desarmamento c/c art. 91, II, "a", do Código Penal, de rigor o perdimento da arma de fogo e das munições apreendidas em favor da União.

Nesse sentido

Apelação Criminal. Decisão que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo formulado em favor do apelante. Pretensão de reforma. Descabimento. Recorrente que está sendo processado pela suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03. Armamento apreendido, ao que tudo indica, em circunstâncias que desbordam das hipóteses em que autorizado o porte da arma de fogo na via pública. Perdimento do artefato que se apresenta como consequência automática, em caso de eventual condenação pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Impossibilidade de restituição, ainda que comprovada a propriedade. Precedentes. Apelo desprovido. (TJSP - Apelação Criminal 0012029-26.2022.8.26.0224; Relator: Freire Teotônio; 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/09/2022) (grifamos)

Após o trânsito em julgado:

I) Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspensos seus direitos políticos;

II) Expeça-se guia de execução e a formação dos autos de execução penal, nos moldes dos arts. 674 do CPP e 105 da LEP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, §9ª, alínea a da Lei Estadual 11.608/03 no importe de 100 UFESPS.

P.R.I.

Franca, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA